

1503502-43.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... POSSIBILIDADE.(3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA.(6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO.(8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503502-43.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503502-43.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDSON APARECIDO LUCIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

EDSON APARECIDO LUCIANO, qualificado à fl. 11, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 32,95 em dinheiro; um rolo de fita adesiva, marca Durex; um alicate; uma Televisão, 50", marca LG; 02 balanças; 01 faca de açougueiro; bem como diversos alimentos, a saber: 05 pacotes de bacon, pesando aproximadamente 2kg, cada; 1 pacote de coxão mole, pesando 2,5 kg e um pacote de carne moída, pesando 8,1 kg, pertencentes ao estabelecimento comercial "Lanchonete Milla's", representado por Nilson De Souza Vieira. Segundo consta, o denunciado engendrou a prática de um furto e, para tanto, selecionou o estabelecimento comercial da vítima. Assim é que, após escalar a parede do imóvel e danificar parte do telhado, ganhou acesso ao interior do estabelecimento e passou a subtrair alimentos, objetos e valores ali encontrados. Contudo, durante a empreitada criminosa, testemunhas avistaram o denunciado no interior do imóvel, motivo pelo qual ele tentou empreender fuga na posse dos objetos. Desta feita, após se apoderar da res furtiva, o denunciado saiu pelo telhado da lanchonete e empreendeu fuga sobre os telhados dos imóveis vizinhos, sendo, contudo, abordado

por populares, quando já estava sobre o telhado do Hotel Pousada Casa Grande, naquelas imediações. Acionada, a polícia militar compareceu ao local e, após ordem de descer ao solo, o denunciado foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrados em sua posse parte dos objetos apreendidos. Em buscas sobre o telhado do hotel, os policiais encontraram os demais objetos subtraídos.

A denúncia de fls. 91/93 foi recebida em 07 de junho de 2022 (fl. 94).

Homologado o auto de prisão em flagrante e convertido o flagrante em prisão preventiva no termo de audiência de custódia (fls. 59/63).

Mandado de Prisão cumprido em 24 de maio de 2022 (fls. 73/74).

Citado (fl. 124), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 97/100). Sustenta que os fatos ocorreram de forma diversa à narrada na peça acusatória, o que provará durante a instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidos, o representante da pessoa jurídica vitimada, as testemunhas de acusação, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, o douto representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado.

Por sua vez, em derradeiras alegações, a Defesa postulou pela absolvição do acusado.

Relatados.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE

A materialidade delitiva do crime de furto foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 26/30), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 39/40), laudos periciais (fls. 156/158 e 125/126) e relatório final (fls. 87/89), bem como pela sólida prova oral colhida sob o contraditório.

Outrossim, a autoria ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvidas. Senão vejamos:

O representante da pessoa jurídica vitimada, NILSON DE SOUZA VIEIRA, em seu depoimento em solo policial, informou que é proprietário da lanchonete Milla's e, nessa manhã, estava em sua residência quando foi informado, via telefonema de Maura, sobre um furto em seu estabelecimento; que ao chegar pelo local os policiais militares já haviam detido o ora indiciado; que foi informado que deveria comparecer a esta unidade, juntamente com as outras partes, para relatar os fatos e registrar a presente ocorrência policial; que relatou aos policiais o que havia sido subtraído, bem como os danos na telha do telhado, por onde o Indiciado adentrou no estabelecimento; que recebeu os objetos e valores subtraídos.

Em juízo, declarou que foi informado, via telefonema por Maura, sobre um furto em seu estabelecimento. Que não conhecia o réu. Que sofreu um prejuízo em torno de R\$ 800,00 (oitocentos) reais. Que o réu para adentrar em seu estabelecimento pulou o portão e escalou até o telhado. Que o estabelecimento tem mais de 2m de altura. Que nos arredores do estabelecimento há muitos moradores de rua.

A testemunha de acusação, policial militar, ELDER ALEXANDRE SAGGIORATTO, em seu depoimento em sede policial, declarou que nesta manhã, por volta de 04h30m, juntamente com o colega de farda "Serra", foram acionados, via COPOM, para atendimento de ocorrência de furto em estabelecimento comercial (lanchonete Milla's), o qual, em virtude do horário, ainda estava fechado; que ao chegarem no local dos fatos se depararam com populares e a testemunha Maura, tendo essa declarado que um mototaxista estava na porta de seu estabelecimento quando ouviu um barulho e, ao procurar se inteirar do que ocorria, observou, pela janela de vidro, no balcão interno da Lanchonete Milla's, que fica bem na frente de seu moto taxi, o Indiciado, aqui presente; que ainda, segundo a testemunha, ao notar que havia sido descoberto, o Indiciado iniciou fuga pelo telhado da Lanchonete e de estabelecimentos vizinhos, sendo encurralado, por populares, no telhado do Hotel Pousada Casa Grande; que entraram no citado Hotel e visualizaram o Indiciado no telhado, ocasião em que determinaram para se entregar, no que foram atendidos; que

ao descer, o indiciado, identificado como EDSON APARECIDO LUCIANO, foi abordado e revistado, sendo localizado consigo a quantia de R\$. 32,95 (trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e um rolo de durex, subtraídos da lanchonete, bem como um alicate; que durante vistoria foi localizado, no telhado do hotel, uma faca de açougueiro, pertencente a vítima, subtraída da lanchonete pelo Indiciado; que no telhado da lanchonete foram encontrados o televisor e o saco preto contendo gêneros alimentícios subtraídos da lanchonete e ali deixados, pelo Indiciado, para serem transportados quando da fuga; que para adentrar no estabelecimento o Indiciado escalou a parede e quebrou a telha de fibrocimento; que durante sua abordagem, o Indiciado teria ameaçado a Testemunha Maura de morte, fato registrado em BO elaborado em apartado; que, com o auxílio de Maura, entraram em contato com o proprietário da lanchonete, Nilson, o qual compareceu no local verificando a subtração de seu televisor, um rolo de durex, uma faca, R\$.32,95 (trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) do caixa e produtos alimentícios, descritos no presente e que estavam no interior do saco plástico preto, bem como o dano em seu telhado; que ante os fatos o colega "Serra" deu voz de prisão ao Indiciado que, após ser submetido a exame de corpo de delito, foi apresentado nesta Unidade para as providências de praxe.

Em juízo, disse que na data dos fatos estava trabalhando juntamente com seu colega de farda "Serra" quando foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de furto em estabelecimento comercial lanchonete Milla's. Que foram de imediato até o local e encontraram a testemunha Maura, a qual informou que estava trabalhando em seu moto taxi quando ouviu um barulho dentro do estabelecimento Milla's. Que ao se inteirar do que estava acontecendo, observou, pela janela de vidro o réu Edson. Que o réu Edson iniciou fuga pelo telhado do estabelecimento vítima quando foi descoberto, sendo encurralado, por populares, no telhado do Hotel Pousada Casa Grande. Que entrou juntamente com seu colega de farda no citado Hotel, momento em que visualizaram o Indiciado no telhado, ocasião em que determinaram para se entregar. Que o réu foi abordado e revistado, sendo localizado consigo a quantia de R\$. 32,95 (trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e um rolo de durex, subtraídos da lanchonete, bem como um alicate. Que durante vistoria foi localizado, no telhado do hotel, uma faca de açougueiro, televisor e o saco preto contendo gêneros alimentícios subtraídos da lanchonete e ali deixados. Que posteriormente a isso, o dono do estabelecimento Milla's foi informado e compareceu no local dos fatos. Que ao abrir o estabelecimento comprovaram que o delito foi cometido. Que acionou a pericia local. Que o Edson não se manifestou sobre os fatos. Que o réu ameaçou a testemunha Maura. Que a altura do estabelecimento era mais de 2m de altura. Que não conhecia Edson. Que o réu não aparentava ter feito uso de entorpecentes ou bebidas alcoólicas na data dos fatos. Que a testemunha Maura e o réu Edson não se conheciam.

A testemunha de acusação, policial militar, EDERSON LUIZ MOTA SERRA, em sede policial, reforçou seu depoimento prestado administrativamente, bem como corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

Em juízo, o Ministério Público desistiu da testemunha.

A testemunha de acusação, MAURA FASSINA CURTOLO, em sede policial, declarou que nesta manhã um mototaxista estava na porta de seu estabelecimento quando ouviu um barulho e, ao se inteirar do que estava acontecendo, observou, pela janela de vidro, no balcão interno da Lanchonete Milla's, que fica bem na frente de seu moto taxi, o Indiciado, aqui presente, imediatamente comunicando a depoente; que, ao notar ter sido descoberto, o Indiciado iniciou fuga pelo telhado do estabelecimento vítima e de outros vizinhos, sendo encurralado, por populares, no telhado do Hotel Pousada Casa Grande; que os Policiais Militares detiveram o Indiciado que foi identificado como EDSON APARECIDO LUCIANO; que na posse do indiciado foi encontrada quantia subtraída da Lanchonete e um rolo de fita adesiva; que a testemunha também tem conhecimento que parte da "res" foi localizada sobre o telhado do hotel e da lanchonete; que para adentrar na Lanchonete o Indiciado escalou a parede e quebrou uma das telha; Que o indiciado falou para a depoente que a conhecia e sabia onde a mesma trabalhava, ameaçando mata-la quando sair da cadeia.

Em juízo, o Ministério Público desistiu da testemunha.

O réu EDSON APARECIDO LUCIANO, em seu interrogatório em solo policial, respondeu que está ciente de seus direitos e não deseja assistência de advogado ou familiar; que não sofreu nenhum tipo de constrangimento por parte dos militares ou nesta Delegacia de Polícia; que em relação aos fatos se reserva ao direito de permanecer calado e falar apenas em juízo.

Em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Respondeu que é usuário de entorpecentes, mais especificamente "crack" e "cocaína", desde os 12 (doze) anos de idade. Que na data dos fatos tinha feito uso de entorpecentes. Que adentrou o estabelecimento para comer. Que é morador de rua há 02 (dois) anos. Que nas redondezas do estabelecimento "Milla's" há vários andarilhos. Que conhece a testemunha Maura.

Pois bem.

Ainda, não há indícios de que poderia estar a vítima querendo prejudicar o acusado. Acresça-se a isso que, em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima ganha contornos de indiscutível relevância no cotejo probatório, até mesmo porque inexistem razões para duvidar de sua versão, a qual se mostrou coesa, coerente e lastreada nas demais provas coligidas nos autos. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Grave ameaça configurada. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Pleito de desclassificação para tentativa. Rejeição. O crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessária posse tranquila, fora da vigilância da vítima. Penas dosadas com critério. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal. Regime inicial semi aberto mantido ante o recurso exclusivo da defesa. RECURSOS DESPROVIDOS. (Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/03/2017; Data de registro: 29/03/2017). (destaque nosso)

APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPÇÃO DOLOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (2) MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA. (6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO. (8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO DA "RES". SUFICIÊNCIA. (9) DOLO NA RECEPÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. (10) VALOR PROBATÓRIO DOS INDÍCIOS. (11) CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA PELA SIMPLES OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. (12) PENAS E REGIMES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (13) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...)

3. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, por uma das vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime patrimonial violento, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREspn. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (Destaque nosso) (Relator(a): Airton Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Extraordinária; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro:12/07/2016)

O animus rem sibi habendi (elemento subjetivo do tipo) revelado pelo comportamento do réu, restou sobejamente demonstrado, pois, como visto, ele atuou com vontade livre e consciente de subtrair o bem da vítima acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi habendi.

Inegável, portanto, que o réu, subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, a quantia de R\$ 32,95 em dinheiro; um rolo de fita adesiva, marca Durex; um alicate; uma Televisão, 50, marca LG; 02 balanças; 01 faca de açougueiro; bem como diversos alimentos, a saber: 05 pacotes de bacon, pesando aproximadamente 2kg, cada; 1 pacote de coxão mole, pesando 2,5 kg e um pacote de carne moída, pesando 8,1 kg, objetos estes descritos no auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 39/40, pertencentes a pessoa jurídica vitimada

"Lanchonete Milla's", representado por NILSON DE SOUZA VIEIRA.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia pelo acusado, apesar da negativa deste em juízo.

Convém mencionar que para configuração de tal delito exige-se não só a inversão da propriedade de coisa móvel, mas, também, o especial fim de agir, evidenciado pela expressão "para si ou para outrem" contida no art. 155, do Código Penal, que no caso dos autos, restou configurado pelo comportamento de proprietário exercido pelo réu.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de furto é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1.524.450 – RJ 2015/0073105-7; Relator Ministro Nefi Cordeiro; DJe: 29/10/2015)

Não há que se falar em modalidade tentada, haja vista que houve a inversão da posse pelo réu, conforme exegese da Súmula 582 do STJ.

Destarte, verifico a presença da causa de aumento do art. 155 § 1º do CP, haja vista o crime ter sido cometido durante o repouso noturno.

Conforme a doutrina de Cleber Masson: A causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona, obrigatoriamente, com circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. Em verdade, o Código Penal sequer faz distinção se o crime é praticado intra ou extra muros. O maior perigo pessoal proporcionado à vítima não se encontra entre os fundamentos mencionados para o tratamento penal mais severo do furto noturno. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio, e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Destarte, a majorante é perfeitamente aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais (Direito Penal: Parte Especial volume 2, 12 ed., 2019,

p. 323).

Comprovada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado destruiu o teto do estabelecimento, para subtrair os objetos já citados, ou seja, resta patente que o acusado adentrou o local mediante rompimento de obstáculos.

Ainda nesta toada, presente a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido mediante escalada, uma vez que o acusado utilizou o telhado do estabelecimento para adentrar o local.

Portanto, comprovadas estão a materialidade e autoria delitiva.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, importa verificar que o furto foi praticado mediante duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada). Desta maneira, em homenagem à jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, utilizo a qualificadora de rompimento de obstáculo para reconhecimento do tipo penal e a qualificadora de escalada para fixação da pena base. Colaciono o entendimento: “diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal” (STJ, jurisprudência em teses n. 29, item 7).

Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que culpabilidade é diferenciada, tendo em conta que agiu mediante escalada. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias lhe são favoráveis. Motivo pelo qual fixa-se a pena-base 2/8 (dois oitavos) acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (Súmula 545/STJ), mas reconheço a agravante de reincidência (consta da certidão de fls. 202/207 e FA de fls. 194/201), razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena até então aplicada em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 155, §1º, do Código Penal. Nesse ensejo, fixo como definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Fixa-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do CP, fixa-se o regime inicial semiaberto ante a quantidade de pena aplicada.

Impossibilitada a substituição da pena (art. 44) e a suspensão condicional da pena (art. 77), pela reincidência do réu, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EDSON APARECIDO LUCIANO, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, dando- como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que o réu possa recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão do réu, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, I do mesmo código processual, conforme decisão de fls. 59/63.

Recomende-se o réu no lugar em que se encontra, para que adote as providências necessárias e urgentes para sua transferência para unidade prisional compatível com o regime ora aplicado (semiaberto).

Proceda-se a restituição dos bens apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que nessa oportunidade concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de fixar a indenização à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Expeça-se ou adite-se a guia de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária nos termos do art. 686, do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Fica desde já o réu intimado a pagar os dias multa, em 5 dias a contar do trânsito em julgado.

Caso o E. Tribunal de Justiça mantenha esta sentença absolutória ou condenatória, cumpra-se o v. acórdão e o integralmente o acima disposto, arquivando-se.

Caso esta sentença seja reformada, cumpra-se o v. acórdão. E, comunique-se o trânsito em julgado ao e. Tribunal de Justiça, se for o caso.

Aguarde-se por 120 dias o julgamento do "habeas corpus", se for o caso.

P.I.C.

Porto Ferreira, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA